

1500126-91.2022.8.26.0555

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159148/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Indiciado:

VALQUIRIA ALVES DA SILVA e outro

Data da Audiência

09/09/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 09 de setembro de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500126-91.2022.8.26.0555 - 2022/001074

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159148/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Indiciado:

VALQUIRIA ALVES DA SILVA e outro

Data da Audiência

09/09/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 09 de setembro de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; dos acusados VALQUIRIA ALVES DA SILVA e LUAN PRATES DIAS; da Advogada DRA. FABIANA MARIA CARLINO (OAB 288.724/SP); das testemunhas SIMONE APARECIDA GOMES e ALEXSANDRO SOUZA FERREIRA. Iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o

encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas SIMONE APARECIDA GOMES e ALEXSANDRO SOUZA FERREIRA, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, para assegurar a ampla defesa, foram interrogados os acusados VALQUÍRIA ALVES DA SILVA e LUAN PRATES DIAS. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. VALQUÍRIA ALVES DA SILVA e LUAN PRATES DIAS, qualificados, foram denunciados como incursos no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Os réus foram notificados e ofereceram resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena no mínimo legal, reconhecimento do privilégio apenas para Valquíria e regime inicial fechado para ambos os acusados. A defesa requereu o decreto absolutório em relação a Valquíria e a desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 quanto a Luan ou, em caso de condenação, fixação da pena mínima, com o reconhecimento do privilégio para ambos os acusados. É o relatório. DECIDO. Ao serem interrogados em juízo, os acusados negaram ter praticado os fatos narrados na denúncia. O acusado alegou que a droga apreendida nos autos era toda sua e que se destinava ao seu consumo pessoal, isentando a ré de responsabilidade, que foi confirmada por esta em seu interrogatório nesta data. Ambos os policiais ouvidos nesta audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declararam que durante patrulhamento abordaram ambos os réus no veículo que era conduzido pela acusada, sendo que em seu interior, no assoalho, foi encontrada a droga apreendida e periciada nos autos. A materialidade das drogas está demonstrada à fls. 157/162. Réu e vítima confirmam que mantinham relacionamento íntimo há mais de dois anos, sendo que o veículo era conduzido pela acusada, e não poderia ignorar a existência das drogas que ali se encontravam, inclusive porque já passou por situação idêntica, conforme se depreende dos autos 1503825-28.2020 que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local, pois ambos os réus também foram detidos em poder de drogas dentro do veículo. Embora o caso tenha resultado em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a existência do precedente cria dever objetivo de cuidado, o que reforça a prova de que a ré sabia da existência de drogas dentro do carro que conduzia. O total de drogas transportado supera 200 gramas, fato que ao ser associado à diversidade das drogas e a ausência de petrechos para o seu consumo permitem concluir pela destinação comercial. O veículo foi apreendido e periciado conforme consta à fls. 244 e seguintes e era utilizado para a prática do tráfico de drogas. Entretanto não se encontrava em nome de nenhum dos dois acusados, não sendo caso de decretar sua perda. Tenho como bem provados os fatos narrados na denúncia. Procede a acusação. Passo a fixar as penas. Considerando que o antecedente do réu, qual seja, infração ao artigo 28 da Lei de Drogas, a meu entender não é suficiente para criar maus antecedentes, aplico para ambos os acusados a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Vislumbro presentes os elementos que autorizam reconhecer a forma privilegiada e reduzo a pena de 2/3 perfazendo o total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando a quantidade e a natureza da droga, estabeleço o regime aberto para início do cumprimento de pena, todavia sem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem sursis. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Em razão do regime fixado, revogo a prisão domiciliar a acusada. Decreto a perda do valor apreendido em favor da União. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se os réus VALQUÍRIA ALVES DA SILVA e LUAN PRATES DIAS à pena de 01 anos e 08 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Pelos acusados e por sua defensora foi manifestado o desejo de não recorrerem

da presente decisão. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA